

---

# 「퇴직공제제도 운영실태」 감사결과 보고서

---

2020. 12.



**건설근로자공제회**  
( 감 사 실 )

# 순 서

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| I. 감사실시 개요 .....                                     | 1  |
| II. 퇴직공제사업 운영현황 .....                                | 3  |
| III. 퇴직공제 업무 프로세스 .....                              | 4  |
| IV. 감사 결과 .....                                      | 10 |
| 1. 감사결과 총괄 .....                                     | 10 |
| 2. 감사결과 처분요구사항 .....                                 | 12 |
| [1] 퇴직공제 당연가입 대상공사 파악 · 관리 부적정 .....                 | 12 |
| [2] 소규모 공사 관리 부적정 .....                              | 23 |
| [3] 발주기관에 공제부금 정산절차 안내 미흡 .....                      | 28 |
| [4] 발주기관의 공제부금 납부확인을 돕기 위한 KISCON 전산<br>연계 부적정 ..... | 31 |
| [5] 공제부금 납부대상공사 계약금액 변경 추적관리 부적정 .....               | 34 |

## 1. 감사배경 및 목적

- 건설근로자법 개정('20.5.27. 시행)으로 퇴직공제 대상공사가 확대\*됨에 따라, 그간의 퇴직공제제도 운영상의 문제점 등을 점검·확인하여

- 업무프로세스 개선 및 제도 운영상의 미비점을 도출하는 등 기관운영에 '도움을 주는 감사'를 실시하고자 함

\* ('20.5.27) 당연가입 공사범위 확대 : 공공공사(3억원→1억원), 민간(100억원→50억원)

## 2. 감사대상 및 중점

- 대상 업무 : '공제부금 납부 및 관리 실태' 관련 업무 전반

- 대상 부서 : □□팀, ◇◇지사 및 센터

- 대상 기간 : 2017.1.1. ~ 2019.12.31.

- 감사 중점

- 퇴직공제 당연가입 대상공사 파악·관리업무 실태
- 퇴직공제 가입사업장 관리업무 실태
- 퇴직공제 업무에 대한 법령 및 업무절차 등 미비점 도출

## 3. 감사기간 및 인력

- 감사기간 : 2020. 11.23(월) ~ 11.30(월) (8일간)

- 참여인력 : 감사실 등 5명(외부 전문가 1명 포함)

## 4. 감사실시 과정

### 가. 자료수집 등 사전조사

- (내부전문가 교육) 상임감사가 직접 감사실 직원을 대상으로 교육 실시(4회)

- 위험분석에 근거한 감사계획 수립방법, 위험평가 국제기준 등

- (전문가 회의) 퇴직공제 내부전문가인 전문위원과 간담회 개최('20.3월)
  - 건설정보 연계 시스템 구축 등을 통한 퇴직공제 누락방지 방안 등
- (감사 착안사항 발굴) 내·외부 지적사항(고용부, 국회, 경영평가 등), 관련 법령, 내부 규정, 언론보도 등을 분석하여 31개 착안사항 발굴('20.3월)
- (감사중점 선정) 착안사항(31개)에 대해 감사실 내부 위험도 분석 평가를 실시하여 감사 우선순위를 결정하고, 자원동원 능력 등을 고려하여 감사중점\* 선정('20.3월)

\* 당연가입공사 조사·관리, 가입공사 이행 관리, 관계 법령·내규의 미비점

## 나. 예비조사

- (중점사항 조사) 당연가입 대상공사 조사·관리 실태, 미납사업장 현황, 발주처\* 퇴직공제부금 정산실태 등 조사('20.4~10월)
  - \* 공제부금 납부 없이 준공된 공사의 발주기관 샘플조사(37개소, 4,434건)
- (외부기관 조사) 근로복지공단(4.23.)과 조달청(5.14.)을 방문하여 고용 보험 가입대상공사 관리현황 및 나라장터(G2B) 운영현황 조사
  - ◆◆시(2개소), ▲▲공사(4개소), ◎◎시(1개소) 등 발주기관의 퇴직공제 부금 정산실태 방문조사 및 의견 수렴('20.11월)

## 다. 실지감사

- 2020.11.23. ~ 11.30.까지 8일간 감사인원 5명(내부 4명, 외부전문가 1명)을 투입하여 실지감사 실시

## 5. 감사결과 처리

- 감사결과 주요 지적사항에 대하여 ◎◎본부장 등이 참석한 가운데 감사마감회의('20.11.30.)를 실시하고, 답변서 등을 받아 의견을 교환하였고, 이후 감사실 및 상임감사 검토를 거쳐 감사결과 확정

## II

## 퇴직공제사업 운영현황

### □ 연도별 퇴직공제가입공사 현황

(단위 : 개소)

| 구 분   | 계       | '98~'09 | '10    | '11    | '12    | '13    | '14    | '15    | '16    | '17    | '18    | '19    |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 사업장 수 | 279,688 | 55,518  | 13,669 | 18,240 | 20,688 | 21,060 | 19,539 | 22,053 | 24,031 | 27,401 | 26,729 | 30,750 |

※ 공제가입 사업장 수(279,688개소) - 준공공사(247,866개소) = 시공중인 사업장 수(31,822개소)

### □ 공제부금 수납액

(단위 : 백만원)

| 구 분       | 계         | '98~'09   | '10     | '11     | '12     | '13     | '14     | '15     | '16     | '17     | '18     | '19     |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계         | 5,753,995 | 1,213,734 | 278,183 | 284,042 | 342,878 | 420,267 | 443,198 | 453,203 | 510,662 | 604,220 | 593,980 | 609,628 |
| 퇴직<br>공제금 | 5,518,228 | 1,162,937 | 270,647 | 276,780 | 333,777 | 405,720 | 424,344 | 432,628 | 486,908 | 575,794 | 566,235 | 582,458 |
| 부가금       | 235,767   | 50,797    | 7,536   | 7,262   | 9,101   | 14,547  | 18,854  | 20,575  | 23,754  | 28,426  | 27,745  | 27,170  |

### □ 공사 규모별 공종별 사업장 현황('19.12월말 현재)

(단위: 개소, 천원)

| 구 분      |      | 건 축                    |        | 토 목(설비, 정보통신 등 포함) |        |
|----------|------|------------------------|--------|--------------------|--------|
| 총 계      | 사업장  | 31,822 (100%)          |        |                    |        |
|          | 공사금액 | 489,989,524,602 (100%) |        |                    |        |
| 소 계      | 사업장  | 9,295                  | 29.2 % | 22,527             | 70.8 % |
|          | 공사금액 | 312,322,706,321        | 63.7 % | 177,666,818,281    | 36.3 % |
| 300억 이상  | 사업장  | 2,061                  | 6.5 %  | 976                | 3.1 %  |
|          | 공사금액 | 276,453,942,031        | 56.4 % | 124,721,158,027    | 25.5 % |
| 100~300억 | 사업장  | 1,485                  | 4.7 %  | 1,231              | 3.9 %  |
|          | 공사금액 | 25,901,168,144         | 5.3 %  | 21,417,820,105     | 4.4 %  |
| 50~100억  | 사업장  | 505                    | 1.6 %  | 1,391              | 4.4 %  |
|          | 공사금액 | 3,696,693,548          | 0.8 %  | 9,648,437,957      | 2.0 %  |
| 30~50억   | 사업장  | 520                    | 1.6 %  | 1,819              | 5.7 %  |
|          | 공사금액 | 2,024,780,261          | 0.4 %  | 7,199,508,195      | 1.5 %  |
| 10~30억   | 사업장  | 1,563                  | 4.9 %  | 5,293              | 16.6 % |
|          | 공사금액 | 2,736,210,478          | 0.6 %  | 9,189,016,615      | 1.9 %  |
| 10억 미만   | 사업장  | 3,161                  | 9.9 %  | 11,817             | 37.1 % |
|          | 공사금액 | 1,509,911,859          | 0.3 %  | 5,490,867,382      | 1.1 %  |

### Ⅲ

## 퇴직공제 업무 프로세스

### 1. 퇴직공제 당연가입대상공사 파악 업무

- 건설사업주는 관계 법령\*에 따라 공공공사 3억원 이상, 민간공사 100억원 이상(200호 이상의 공동주택·오피스텔 포함)\*\*의 건설공사를 하는 경우 '건설근로자 퇴직공제제도'에 의무적으로 가입하여야 함

\* 건설산업기본법(이하 '건산법') 시행령 제83조 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법')」 시행령 제6조에 따른 건설공사

\*\* ('20.5.27) 당연가입 공사범위 확대 : 공공공사(3억원→1억원), 민간(100억원→50억원)

<건설근로자 퇴직공제제도 당연가입 대상공사>

| 구 분                    |    | '98.1                  | '01.8      | '04.4                  | '07.1  | '08.1                              | '10.9       | '12.4  | '18.1  | '20.5.27   |
|------------------------|----|------------------------|------------|------------------------|--------|------------------------------------|-------------|--------|--------|------------|
| 공사<br>예<br>정<br>금<br>액 | 공공 | 100억원<br>이상            | 50억원<br>이상 | 10억원<br>이상             |        | 5억원<br>이상                          | 3억원<br>이상   |        |        | 1억원<br>이상  |
|                        | 민간 | 500호<br>이상<br>공동<br>주택 |            | 300호<br>이상<br>공동<br>주택 |        | 200호<br>이상<br>공동주택<br>주상복합<br>오피스텔 | 100억원<br>이상 |        |        | 50억원<br>이상 |
| 공제부금                   |    | 2,100원                 |            |                        | 3,100원 | 4,100원                             |             | 4,200원 | 5,000원 | 6,500원     |

※ 기관 운영비인 부가금은 '98~'12.3월까지 100원, '12.4월 이후 200원, '20.5.27. 이후 300원

- 건설근로자공제회(이하, '공제회'라 한다)는 퇴직공제 당연가입 대상 공사를 가입시키기 위해 입찰공고 정보, 공사계약 정보를 수집하여 관계법령에 따른 퇴직공제 당연가입대상 건설공사를 파악하고 있음

<퇴직공제 당연가입공사 파악 과정>

| ① 입찰공고 정보                                                                                              |   | ② 공사계약 정보                                                                                                                                                                       |   | ③ 당연가입<br>대상공사 분류                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ G2B<sup>1)</sup> 입찰공고 정보 수집(매일)</li> <li>▪ 수기(필요시)</li> </ul> | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ G2B, KISCON<sup>2)</sup> 공사 계약 정보 수집(매일)</li> <li>▪ 자체 조달시스템 운영기관(매일/매 주)</li> <li>- ●●공사 등 7개 기관</li> <li>▪ 담당자 유선 확인(필요시)</li> </ul> | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 입찰공고 정보와 공사 계약 정보 매치하여 대상공사로 분류</li> <li>- 자동분류</li> <li>• 공사예정금액 기준</li> <li>- 담당자 분류(필요시)</li> </ul> |

1) 조달청에서 운영하는 국가종합전자조달 시스템인 나라장터(www.g2b.go.kr)로 이하 'G2B(Government-to-Business)'라 한다.

## ① 입찰공고 정보 수집

- 팀은 조달청에서 운영하는 국가종합전자조달 시스템인 나라장터 ([www.g2b.go.kr](http://www.g2b.go.kr), 'G2B')에서 건설근로자 퇴직공제 당연가입 대상공사를 파악하기 위한 공사입찰공고 정보를 조달청 Open API\*로 수집

\* ('18.6.4) 공공데이터 포털을 통한 조달청 Open API 이용시작

※ Open API(Application Programming Interface) : 누구나 사용할 수 있도록 공개된 API로, 데이터를 표준화하고 프로그래밍해 외부 소프트웨어 개발자나 사용자와 공유하는 프로그램

<입찰공고 정보 수집 내용>

| 수집<br>매체 | 전송<br>주기 | 수집정보                                                                                                                        | 수집<br>방법    |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| G2B      | 일1회      | 입찰공고번호, 입찰공고차수, 재공고 여부, 입찰공고명, 수요기관, 추정가격, 도급자설치관급자재금액, 관급자설치관급자재금액, 입찰방식, 입찰 공고일시, 입찰 개시일시, 입찰 마감일시, 개찰일시, 계약체결방법, 공고규격서 등 | Open<br>API |



## ② 공사계약 정보 수집

- 팀은 G2B, 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON), 자체 조달 시스템 운영기관을 통해 공사 계약 정보를 수집하고 있음

<공사계약 정보 수집 내용>

| 수집<br>매체 | 전송<br>주기 | 수집정보                                                                   | 수집<br>방법    |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| G2B      | 일1회      | 계약번호, 계약명, 공동계약 여부, 업체목록, 계약기관명, 계약체결 일자, 계약기간, 총계약금액, 금차 계약금액, 공고번호 등 | Open<br>API |
| KISCON*  | 일1회      | 공사명, 현장소재지, 공종, G2B입찰공고번호, 입찰방법, 도급방법, 계약일자, 도급금액, 최초착공년월일, 최초준공예정일 등  | 파일<br>연계    |

\* ('17.4.12) 공제화-□□센터 MOU 체결을 통해 건설산업지식정보시스템(KISCON) 이용

2) 국토교통부에서 주관하는 건설산업지식정보시스템(Knowledge Information System of Construction Industry)으로 이하 'KISCON'이라 한다.

- 또한, □□팀은 G2B, KISCON을 통해 수집하지 못한 공사계약정보를 파악하기 위하여 업무담당자가 직접 자체 조달시스템 운영기관 사이트를 접속하여 공사계약 정보를 확인하고 있음

<□□팀이 수기로 파악하고 있는 자체 조달시스템 운영기관>

| 연번 | 대상기관 | 파악주기 | 수집주소 |
|----|------|------|------|
| 1  | ●●   | 매일   | -    |
| 2  | ▲▲   | 매일   | -    |
| 3  | ■ ■  | 매주   | -    |
| 4  | ▣ ▣  | 매주   | -    |
| 5  | ☼☼   | 매주   | -    |
| 6  | ●●   | 매주   | -    |
| 7  | ▤▤   | 매주   | -    |

- 그리고 이번 특별감사 자료수집중에 감사실이 확인한 국방조달시스템에 대해서 □□팀은 감사기간중인 '20.8.14부터 공제회 전산시스템에 연계하는 조치를 해서 국방조달 공사의 입찰·계약정보를 수집하고 있음



### ③ 당연가입 대상공사 분류

- □□팀은 G2B, KISCON, 자체 조달시스템 운영기관을 통해 파악한 입찰공고 정보와 공사계약 정보를 매치하여 공사예정금액 3억원(공공) 및 100억원(민간) 이상 공사를 퇴직공제 당연가입 대상공사로 분류하고 있음
- 또한, □□팀은 G2B, KISCON, 자체 조달시스템 운영기관을 통해 파악하지 못한 공사계약 정보에 대해서는 담당자가 공사를 발주한 기관 등에 유선으로 연락하여 정보를 수집하고 있음



## 2. 퇴직공제 가입사업장 이행지도 업무

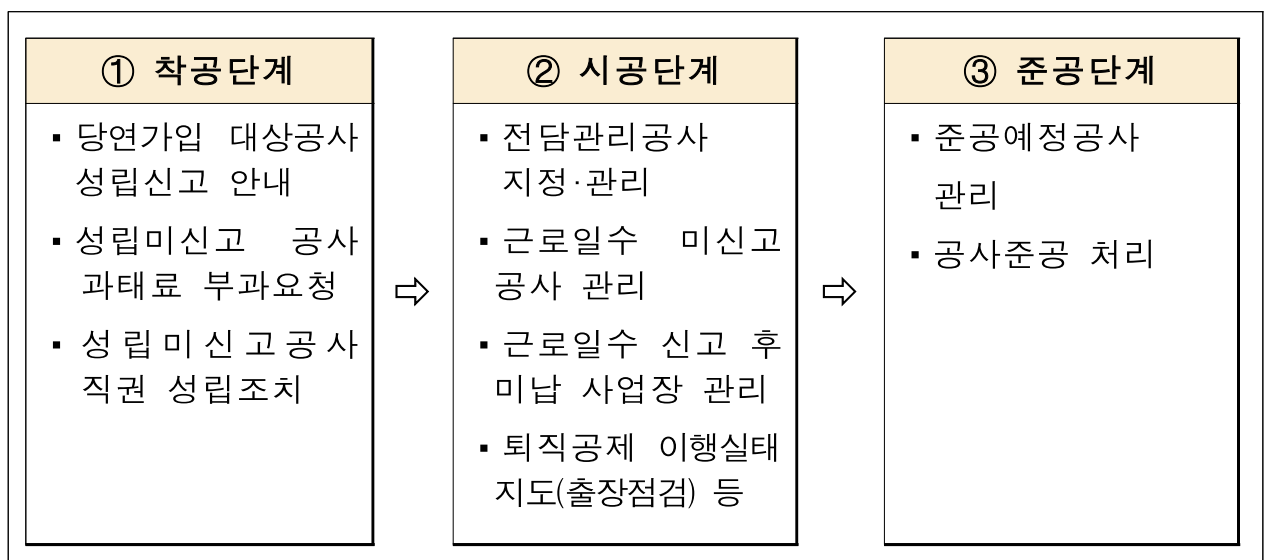
- 퇴직공제 당연가입 대상공사를 하는 사업주(이하 '공제가입 사업주')는 건설근로자법 제10조의4 제1항에 따라 해당공사의 사업시작일부터 14일 이내에 공제회에 퇴직공제 관계의 성립을 신고해야 함
- 공제가입 사업주는 건설근로자법 제13조 제1항 및 시행령 제12조 제1항에 따라 매달 고용한 피공제자별 근로일수와 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 신고 및 납부해야 함

### <퇴직공제 신고대상 근로자(피공제자)의 범위>

- 퇴직공제에 가입된 사업장에 근무하는 건설근로자 중 아래를 제외하고는 퇴직공제의 피공제자가 됨(건설근로자법 시행령 제11조 및 시행규칙 제14조)
  - ▶ 기간을 정하지 아니하고 고용된 상용근로자
  - ▶ 1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자
  - ▶ 1일의 소정근로시간이 4시간 미만이고 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자

- 공제회는 퇴직공제에 가입한 사업주가 원활히 퇴직공제업무를 이행하도록 관리하기 위해 '13.2월에 「퇴직공제 이행지도 업무처리요령」을 제정하여 공사 착공부터 준공에 이르기까지 퇴직공제 이행지도 관리업무를 수행

### <공사단계별 퇴직공제 가입사업장 이행지도 업무>



### ① 착공단계

- 신규로 파악된 당연가입 대상공사에 대해 성립신고 안내(1차)
- 성립신고를 안내(1차)한 공사 중 미가입 공사에 대해 성립신고 촉구(2차)
- 성립신고 촉구(2차)에도 미가입한 공사에 대해 고용노동부에 과태료 부과요청
- 고용노동부에 과태료 부과를 요청 한 이후에도 미가입한 공사에 대해 직권으로 성립 조치
  - 직권성립조치 예고문 발송 이후 발주기관에서 구비서류 등 확보
  - 구비서류 확인 후 지사장 결재로 직권 성립 조치



### ② 시공단계

- 출력인원이 많아 별도관리가 필요한 공사를 전담관리공사로 지정
  - 100억 이상 건축공사, 500억 이상 토목공사 및 본회 지정공사
- 2개월 연속 퇴직공제 근로일수 미신고한 사업장에 대해 신고 안내
  - 원수급인에게는 하수급인 미이행사항 통보 및 이행요구
  - 발주기관 행정지도 요청(필요시)
- 근로일수 신고 후 공제부금 미납 사업장에 대해 납부요청
  - 1개월 이후로 계속 미납한 사업장은 고용노동부에 과태료 부과 요청
- 퇴직공제 이행이 부진하다고 판단되는 사업장에 대해 출장 지도·점검



### ③ 준공단계

- 공사종료일 3개월 전 사업장에 대해 퇴직공제 이행현황 등 안내
  - 이행이 부진한 사업장의 발주기관에 행정지도 요청(필요시)
- 공사종료일 경과공사 중 준공이 확인된 공사는 전산에서 관리해지
  - 공제부금 미납 또는 과납 사업장에 대해서는 해소 촉구

### 3. 본회 및 지사의 업무 분장

공제회 본회와 지사는 당연가입 대상공사 가입 및 퇴직공제 사업주 이행독려 등을 위하여 아래와 같이 업무범위를 구분하여 수행하고 있음

| 구 분                 | 본회(□□팀)                     | 지사(센터포함)                |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ① 입찰공고 정보파악         | 입찰공고 파악                     | -                       |
| ② 도급계약 정보파악         | 도급계약 파악                     | -                       |
| ③ 대상공사 확정 및 관할지사 배부 | 관할지사 배부                     | 중복 등록공사 제외요청<br>(지사→본회) |
| ④ 성립신고 안내 및 가입처리    | 안내문서 발송<br>- 1차(안내), 2차(촉구) | 성립신고서 처리                |
| ⑤ 이행 독려             | -                           | 문서발송, 유선 독려 등           |
| ⑥ 준공 처리             | -                           | 문서발송, 준공 처리 등           |

## IV

## 감사결과

## 1. 감사결과 총괄

□ 이번감사에서는 총 7건의 지적사항을 확인

## &lt; 감사결과 지적사항 총괄 &gt;

(단위 : 건)

| 합계 | 개선 | 통보 | 적극행정면책(불문) |
|----|----|----|------------|
| 7  | 1  | 5  | 1          |

□ 주요 문제점

## (가) 퇴직공제 당연가입 대상공사 파악·관리 부적정

## ① 입찰공고·도급계약 정보 파악 부적정

- 최근 3년간('17년~'19년) □□팀이 입찰정보만 수집하고 계약 정보를 수집하지 못한 공사 1,328건 확인
- 주요 원인은 △G2B의 Open API로는 조달청 외 7개 자체조달기관의 계약 정보만 제공되어 그 외 기관의 계약정보는 원천적으로 수집하지 못하는 한계 △KISCON은 건산법 적용공사의 계약정보만 제공하고 전기공사업법 등 4개 법률 적용공사 계약정보는 미제공 △공제회 담당자가 제때 계약 정보를 수집하고 있는지 확인하는 내부통제 절차 부재 △공제회 업무 수행 시 참고할 업무처리 지침 등 내규 부재 등 확인

## ② 업무시스템 개편(e-nomu→WEDI, '19.10월) 이후 종전 데이터 누락

- 새로운 업무시스템(WEDI)에 존재하지 않는 입찰공고 정보 535건이 확인되나, 현재의 업무시스템(WEDI)은 삭제된 원본 데이터, 삭제사유 등 로그정보가 수집되지 않아 구체적인 사유는 확인되지 않음
- 다만, 유사 사례가 발생하지 않도록 삭제 데이터의 로그정보를 관리할 수 있도록 시스템 개선 필요

## ③ 당연가입 대상공사 파악을 위한 관계법령 개정 필요

- □□팀은 당연가입대상공사 정보를 파악하기 위해 G2B, KISCON과 업무협약이나 Open API로 전산연계하거나, 자체조달시스템에 직접 접속하는 방식으로 자료를 수집하고 있으나, 제공받는 정보에 한계가 있으므로 필요한 정보를 관계기관에 직접 요청할 수 있도록 법적근거 마련 필요

#### (나) 소규모 공사 관리 부적정

최근 3년간('17년~'19년) 공제부금을 한 번도 납부하지 않고 준공 처리된 공사가 14,748건(준공처리된 전체 공사의 18.4%)이며, 그 중 73.2%에 해당하는 10,789건이 5억 미만 소규모 공사로 확인됨. 또한, 일용직이 투입되었으나 업체가 관련 서류 등을 미제출하여 공사 준공시 발주기관이 공제부금을 삭감 정산한 경우를 확인함(55건)

#### (다) 발주기관에 공제부금 정산절차 안내 미흡

발주기관이 퇴직공제제도에 대한 이해가 낮고, 공사준공시 등에 사업주가 공제회에 납부한 공제부금 내역을 확인하여 실비 정산해야 한다는 것조차 인지하지 못해, 사업주가 공제회에 공제부금을 납부하지 않았음에도 불구하고 발주기관이 원가에 반영된 금액을 공사 준공시 사업주에 착오 지급하여 정산해준 사례(9건)를 확인함

#### (라) 발주기관의 공제부금 납부확인을 돕기 위한 KISCON 전산연계 부적정

□□팀은 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 공제부금 신고 및 납부 금액, 미납액 등을 월 1회(매월 1일) 전송하는데 그쳐 발주기관은 사업주의 공제부금 납부내역을 확인하기까지 최대 1개월의 시차가 발생할 수 있어 공사준공시 공제부금 정산을 할 때 KISCON을 통해 정확한 공제부금 납부정보를 확인할 수 없는 문제가 발생함

#### (마) 공제부금 납부대상공사 계약금액 변경 추적관리 부적정

□□팀은 계약금액 변경으로 공제부금 내역이 변경될 경우 사업주의 신고에만 의존하여 공제부금 변경내역을 관리하는 실정이며, 공제부금 변경에도 불구하고 사업주가 공제회에 제때 공제부금 변경내역을 신고하지 않을 가능성이 있음. 또한, □□팀은 KISCON으로부터 최초 공사계약정보 외에도 변경계약 체결시 변경된 계약금액 정보를 수신 받고 있어, 공사금액 변경을 인지할 수 있음에도 이를 WEDI에 반영하여 활용하고 있지 않는 것으로 확인됨

## 2. 감사결과 처분요구사항 : 별첨

# 통 보

제 목 : 퇴직공제 당연가입 대상공사 파악·관리 부적정

소 속 : 건설근로자공제회 □□팀

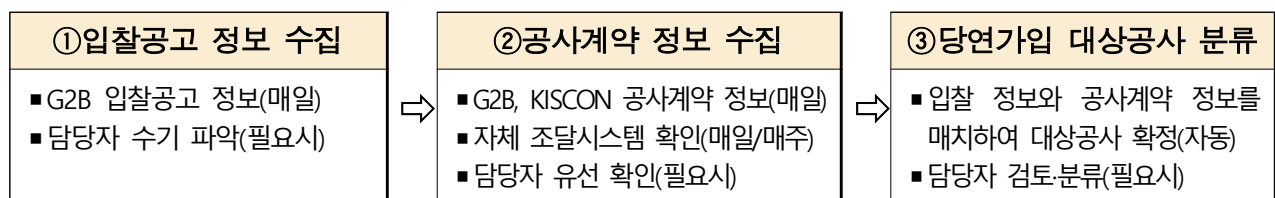
내 용

## 1. 업무개요

건설근로자공제회 ●●본부 □□팀(이하 '□□팀')은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법')」 제10조 제1항, 제10조의4 제1항과 같은 법 시행령 제6조 및 「건설산업기본법」 제87조 제1항과 같은 법 시행령 제83조 제1항에 따라 퇴직공제에 당연히 가입해야하는 사업주(이하 '사업주')가 건설근로자공제회(이하 '공제회')에 퇴직공제 관계 성립신고를 하도록 안내하기 위해 당연가입 대상공사 정보를 파악하여 공제회 내부 전산시스템(WEDI)에 등록하고 사업주에게 안내 문서를 보내고 있다.

퇴직공제 당연가입 대상공사 정보 파악·관리 업무 절차에 대해 구체적으로 살펴보면 □□팀은 아래 표와 같이 건설공사의 입찰공고 정보와 공사계약 정보를 순차적으로 수집하고, 해당 정보를 자동 매치하여 당연가입 대상공사를 확정하고 있으며, 필요 시 담당자가 정보를 수기로 파악하는 방법 등으로 관계법령에 따른 퇴직공제 당연가입 대상공사를 파악하고 있다.

### <퇴직공제 당연가입 대상공사 파악 절차>



※ 자료 : □□팀 제출자료 재구성

## 2. 관계법령 및 판단기준

① 「건설근로자법」 제10조 제1항에 따르면 같은 법 시행령 제6조 및 「건설산업기본법」 시행령 제83조 제1항에서 정한 건설공사<sup>3)</sup>를 하는 사업주는 그 건설공사의 사업시작일부터 당연히 퇴직공제의 가입자가 되며, 위의 당연가입 사업주는 「건설근로자법」 제10조의4 제1항에 따라 공제회에 퇴직공제 관계의 성립을 신고하여야 한다고 규정하고 있다.

② 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’)」 시행령 제33조에 따르면 공사를 발주하는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때 전자조달시스템을 이용하여 공고하여야 한다. 다만, 「국가계약법」 시행령 제26조에 따르면 건설공사의 경우 추정가격 2억원 이하, 전문공사 1억원 이하, 그 밖의 공사 8천만원 이하인 경우 등에는 수의계약이 가능하도록 규정하고 있다.

또한, 「국가계약법」 시행령 제92조의2 제1항에 따르면 계약담당공무원은 계약체결에 관한 사항 등을 전자조달시스템(지정·고시한 정보처리장치)에 공개하도록 하고 있다.

③ 「건설산업기본법」 제22조 제4항 및 같은 법 시행령 제26조 제1항에 따르면 도급금액이 1억원 이상인 건설공사를 도급받은 건설사업자는 건설공사대장의 기재사항<sup>4)</sup>을 건설산업종합정보망(KISCON)을 이용하여 도급계약을 체결한 날부터 30일 이내에 발주자에게 통보하여야 한다.

이에 □□팀은 퇴직공제 당연가입 대상공사의 입찰공고와 도급계약 정보 등을 수집하기 위해 조달청에서 운영하는 국가종합전자조달시스템인 나라장터(www.g2b.go.kr, 이하 ‘G2B’)의 입찰공고 및 계약정보 등을 공공데이터포털(www.data.go.kr)을 통해 2018년 6월 4일부터 Open API<sup>5)</sup>방법으로 연계하여 수집하고 있으며, 2017년 4월 12일 ■■센터와 MOU 체결을 통해 건설산업종합정보망(KISCON)에서 파일연계 방법으로 도급계약 정보를 수집하고 있다.

3) 당연가입 대상공사 범위 : 공공공사(3억원→1억원), 민간(100억원→50억원) ※ 건설근로자법 적용(‘20.5.27.), 건산업 적용(‘20.9.8.) ☞ 적용례(부칙) : 발주자가 입찰공고(공고가 없는 경우 도급계약을 체결한 때)하는 건설공사부터 적용

4) 건설공사대장의 기재사항 : 공사명, 소재지, 공종, 공사지역, 발주처, 입찰방법, 계약방법, 계약연월일, 착공연월일, 도급금액, 도급업체 정보 등 공사개요 및 주요 도급계약내용 등(건설산업기본법 시행규칙 별지 제17호 서식 참고)

5) Open API(Application Programming Interface) : 누구나 사용할 수 있도록 공개된 API로, 데이터를 표준화하고 프로그래밍해 외부 소프트웨어 개발자나 사용자와 공유하는 프로그램

또한, G2B와 KISCON를 통해 수집하지 못한 정보는 □□팀 담당자가 자체 조달시스템 운영하고 있는 기관의 조달시스템(이하 ‘자체조달시스템’)에서 일일이 확인하거나 발주처에 전화로 문의하는 방법 등으로 파악하여 해당 정보를 WEDI에 직접 입력하는 수기 업무처리 방법을 병행하고 있다.

따라서 □□팀은 G2B나 KISCON으로부터 전산 연계되어 수집하는 건설 공사의 입찰정보, 계약정보가 순차적으로 빠짐없이 수집되고 있는지, 전산 연계로 수집하지 못한 정보에 대해서 담당자가 주기적으로 자체조달시스템 등에서 파악하는 있는지, 수집된 정보를 바탕으로 당연가입 대상 공사로 적절히 분류되고 있는지 등을 확인·관리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 □□팀이 퇴직공제 당연가입 대상공사를 적정하게 조사·관리하고 있는지 확인하기 위해 아래의 주요 공공발주기관(6개 기관)의 자체조달시스템에서 2019년 9월에 입찰 공고한 공사들을 표본으로 조사하여 확인한 결과, □□팀은 퇴직공제 당연가입 대상공사 222건 중 180건(81.1%)은 당연가입 대상공사로 파악하였으나, 42건(18.9%)은 미파악한 것으로 확인('20.4.14)되었으며, 42건의 공사 모두 G2B에서 입찰공고나 계약정보가 등록되어 있는 것으로 확인되었다.

[표1] 주요 공공발주기관 당연가입 대상공사 파악현황('19.9월 입찰공고 기준)

(‘20.4.14. 기준, 단위 : 건)

| 구분 | 입찰공고<br>건수<br>(A=B+C) | 당연가입 대상공사     |           |            |               | 비대상<br>공사*<br>(C) | 비고 |
|----|-----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|-------------------|----|
|    |                       | 소계<br>(B=D+E) | 파악<br>(D) | 미파악<br>(E) | 파악률<br>(=D/B) |                   |    |
| 계  | 749                   | 222           | 180       | 42         | 81.1%         | 527               |    |
| ●● | 82                    | 59            | 59        | 0          | 100.0%        | 23                | -  |
| ♣♣ | 9                     | 6             | 6         | 0          | 100.0%        | 3                 | -  |
| ■  | 25                    | 25            | 21        | 4          | 84.0%         | 0                 | -  |
| ▣  | 30                    | 17            | 9         | 8          | 52.9%         | 13                | -  |
| ●○ | 18                    | 12            | 9         | 3          | 75.0%         | 6                 | -  |
| ▲▲ | 585                   | 103           | 76        | 27         | 73.8%         | 482               | -  |

\* 비대상 공사는 공사에정금액 3억원 미만이거나 용역 등 건설공사가 아닌 경우임



이와 관련하여 □□팀이 당연가입 대상공사로 파악하지 못한 42건의 유형을 분류하면 다음과 같다.

- 【유형①】 조달청 G2B와 공제회 업무시스템(WEDI)에 입찰공고 정보가 존재하나, 당연가입 대상공사 정보가 파악되지 않은 경우(28건)
- 【유형②】 2019년 9월까지 기존에 사용했던 ‘온라인 성립신고(e-nomu) 시스템’에는 G2B의 입찰공고 정보가 존재했으나, 2019년 10월에 기존 시스템을 업그레이드한 공제회 업무시스템(WEDI)에는 입찰공고 정보가 존재하지 않는 경우(12건)
- 【유형③】 G2B에 입찰정보 없이 계약 정보만 있고, 공제회는 G2B의 계약정보 조차 수집하지 못해 공제회 업무시스템(WEDI)에서 당연가입 대상공사로 파악되지 않은 경우(2건)

【표2】 당연가입 미파악 공사 유형별 현황(‘19.9월 입찰공고 기준)

(‘19.4.14. 기준, 단위 : 건)

| 구분  | 기관명             | 건수 | 조달청 G2B  |          | 공제회 WEDI |            | 비고                  |
|-----|-----------------|----|----------|----------|----------|------------|---------------------|
|     |                 |    | 입찰<br>정보 | 계약<br>정보 | 입찰<br>정보 | 대상공사<br>정보 |                     |
| 계   | -               | 42 | -        | -        | -        | -          |                     |
| 유형① | ▲▲(25)<br>●●(3) | 28 | ○        | ○        | ○        | ×          | ‘20.5.25이후<br>8건 가입 |
| 유형② | ■(4)<br>▣(8)    | 12 | ○        | ○        | ×        | ×          |                     |
| 유형③ | ▲▲(2)           | 2  | ×        | ○        | ×        | ×          |                     |

□□팀은 상기 결과에 대해 2019년 10월에 퇴직공제 통합업무시스템(WEDI)이 종전 온라인 성립신고시스템(e-nomu)에서 업그레이드하여 전환되어 2019년 9월 자료를 표본으로 확인하는 것은 시스템이 안정화되기 전이라 일시적인 문제일 수 있다는 의견을 제시하였다.

그래서 감사실은 퇴직공제 업무시스템 전환 완료 이후인 2019년 12월 입찰 공고한 공사를 상기와 같은 방법으로 표본 수집하여 추가 조사·확인하였고 그 결과 □□팀은 당연가입 대상공사 339건 중 35건(10.3%)은 파악하지 못한 것으로 확인(‘20.11.26)되었으며 35건의 공사는 모두 G2B에 입찰공고 없이 계약정보만 등록되어 있는 【유형③】으로 확인되었다.

[표3] 주요 공공발주기관 당연가입 대상공사 파악현황('19.12월 입찰공고 기준)

( '20.11.26. 기준, 단위 : 건)

| 구분     | 입찰공고<br>건수<br>(A=B+C) | 당연가입 대상공사     |           |            |               | 비대상<br>공사**<br>(C) | 비고 |
|--------|-----------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------------------|----|
|        |                       | 소계<br>(B=D+E) | 파악<br>(D) | 미파악<br>(E) | 파악률<br>(=D/B) |                    |    |
| 계      | 963                   | 339           | 304       | 35         | 89.7%         | 624                |    |
| ●●     | 106                   | 96            | 96        | 0          | 100.0%        | 10                 | -  |
| ♣♣     | 7                     | 6             | 6         | 0          | 100.0%        | 1                  | -  |
| ■      | 58                    | 49            | 49        | 0          | 100.0%        | 9                  | -  |
| ▣      | 34                    | 17            | 11        | 6          | 64.7%         | 17                 | -  |
| ●○     | 52                    | 15            | 15        | 0          | 100.0%        | 37                 | -  |
| ▲▲     | 669                   | 148           | 121       | 27         | 81.8%         | 521                | -  |
| ▲▲(수의) | 37                    | 8             | 6*        | 2          | 75.0%         | 29                 | -  |

\* ▲▲(수의계약) 8건 중 당연가입 대상공사로 파악된 6건은 □□팀이 전산연계로 파악하지 않고 사업주가 성립신고서를 공제회에 제출하여 파악한 사례임

\*\* 비대상 공사는 공사예정금액 3억원 미만이거나 용역 등 건설공사가 아닌 경우임

이에 감사실에서 2019년 9월 및 12월에 주요 공공발주기관(6개 기관)이 입찰 공고한 공사가 WEDI에 당연가입 대상공사로 파악되어 있는지 확인하기 위해 표본 조사한 결과를 종합하면 확인된 문제점은 다음과 같다.

#### 가. 입찰공고·도급계약 정보 파악 부적정 【유형①, 유형③】

감사실이 2019년 9월에 주요 공공발주기관이 입찰 공고한 공사를 표본으로 조사한 결과에 따르면 □□팀이 G2B에서 입찰공고 정보는 수집하였으나 계약 정보는 파악하지 못한 【유형①】의 사례가 28건<sup>6)</sup>(12.6%) 확인되었다.

그래서 감사실은 【유형①】과 같은 사례가 더 있는지 확인하기 위해 최근 3년간('17.1.1~'19.12.31) G2B에 입찰 공고한 공사 중 개찰일이 2019년 12월 31일 이전인 건설공사 총 71,719건을 표본으로 선정하여 확인한 결과, 1,328건(1.8%)이 감사시점('20.11.24)까지 WEDI에 당연가입 대상공사로 등록되지 않은 것으로 확인되었다.

6) ▲▲ 발주공사 25건, ●○ 발주공사 3건([표2] 참조)

위와 같은 문제점이 왜 발생되었는지 그 원인을 살펴보면 첫째, □□팀은 당연가입 대상공사 조사·관리 업무를 인턴, 6급 등 상대적으로 직급이 낮은 직원이 주로 수행토록 업무 분장하면서 담당자가 계약정보를 적시에 적합하게 수집하고 있는지 보고·확인하는 업무절차가 없거나 명확하지 않다. 또한, □□팀은 담당자가 해당 업무 수행 시 참고할 수 있는 업무 처리 지침 등 내규도 마련하지 않았다.

둘째, □□팀은 G2B와 KISCON을 통해 수집하지 못한 계약정보를 담당자가 자체조달시스템이나 발주기관에 유선 확인하는 수기방식의 업무 처리를 하는 환경임에도 G2B, KISCON 외에 자체 조달기관과 업무협이나 전산망 연계 등 근본적인 개선 조치를 하지 않았다.

셋째, □□팀은 G2B를 통해 Open API로 입찰공고 정보는 원활히 수집할 수 있으나 계약정보의 경우 ■■■ 등 7개 자체조달기관<sup>7)</sup>을 제외한 다른 자체조달기관(▲▲, ■■ 등)의 계약정보는 G2B를 통해 원천적으로 제공받지 못하는 한계가 있는 것으로 확인되었다.

또한, KISCON을 통해서도 「건설산업기본법」 적용을 받는 건설공사의 계약정보만 공제회에 제공되고 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「문화재수리법」 등 4개의 개별 공사업법에 따른 공사의 계약정보는 제공받지 못하므로 여전히 ▲▲ 등의 계약정보는 G2B, KISCON과의 전산 연계로는 수집하지 못하는 한계가 있음이 확인된다.

그리고 감사실 표본조사 결과 2019년 9월과 12월에 입찰 공고한 공사에서 모두 확인된 사례는 【유형③】이었으며, 이는 G2B에 입찰 공고 없이 계약정보만 존재하여 G2B와 연계된 자체조달기관의 입찰공고와 계약정보(수의계약 포함)가 WEDI에 누락된 사례(37건<sup>8)</sup>)이다.

이와 관련하여 감사실이 2020년 5월 14일 조달청에 방문하여 확인한 바에 따르면 조달청은 자체조달기관이 G2B에 입찰공고 정보 등을 업로드 해주어야 Open API 방법으로 제공해 줄 수 있으며, 자체조달기관이 입찰 공고 정보 등을 G2B에 제대로 업로드 하는지 별도로 관리하지 않고 있으

7) 한국정보화진흥원이 공공데이터포털(data.go.kr)에 등록·제공하는 ‘조달청 공공데이터 개방 Open API 활용 가이드’에 따르면 계약정보는 조달청 외에 ■■■, ■■■, ■■■, ■■■, ■■■, ■■■ 등 7개 기관의 정보만 연계 제공됨(27개 연계 기관 중 7개 기관만 제공)

※ 입찰공고정보는 ■■■, ▲▲ 등 자체 전자조달시스템을 운영하는 기관의 정보도 연계 제공됨

8) ▲▲ 발주공사 31건(수의계약 2건 포함), ■■ 발주공사 6건([표2], [표3] 참조)

므로 자체조달기관의 입찰공고 정보 등이 G2B에서 일부 누락될 수 있다는 의견을 제시하였다.

따라서 □□팀이 G2B에만 의존하여 자체조달기관의 입찰공고 정보를 수집할 경우 자체조달기관의 계약정보뿐만 아니라 입찰공고 정보 또한 누락될 가능성이 있는 것으로 확인되었다.

#### 나. 시스템 개편(e-nomu→WEDI)에 따른 종전 데이터 누락 【유형②】

□□팀은 종전 퇴직공제 업무시스템<sup>9)</sup>의 노후화 및 기능 분산에 따른 불편을 해소 등을 위해 ‘퇴직공제업무 통합시스템 구축 용역 추진 계획(안)(□□팀-2224, ‘18.10.19.)’에 따라 당연가입 대상공사 정보를 기존 온라인 성립 신고시스템(e-nomu)에서 새로운 퇴직공제 업무시스템(WEDI)으로 전환하였다.

그런데 감사실이 기존 시스템의 공사정보와 새로운 시스템의 공사정보를 비교·분석한 결과 데이터베이스 전환대상 337,896건 중 535건의 입찰공고 데이터가 새로 만든 업무시스템에 존재하지 않는 것을 확인하였다.

이는 □□팀의 당연가입 대상공사 조사·관리 업무 담당자가 공사 중복 여부, 비대상 공사여부 등을 확인하여 필요에 따라 전산 담당자에게 삭제 요청하였거나 업무시스템(WEDI)의 입찰공고 정보 삭제기능을 사용하여 직접 삭제한 것으로 추정되나, 현재의 업무시스템(WEDI)은 삭제된 원본 데이터, 삭제사유, 삭제담당자, 삭제시간 등 로그정보가 수집되지 않도록 설계되어 있어 구체적인 사유는 확인되지 않는다.

따라서 □□팀은 업무시스템(WEDI) 데이터의 로그정보를 관리하지 않으면 위 사례와 같이 입찰공고 등이 삭제되어 당연가입 대상공사 정보가 누락될 우려가 있으므로 정보 관리를 강화할 필요가 있다.

#### 다. 당연가입 대상공사 파악을 위한 관계법령 개정 필요

위의 【유형①】 과 【유형③】 의 사례에서 살펴본 바와 같이 당연가입 대상공사 파악을 위해 □□팀이 G2B, KISCON과 전산 연계하여 제공받는 정보에 원천적 한계가 있음이 확인되었다.

9) 종전 퇴직공제업무시스템(3개) : △사업주용 EDI(2006년 도입, 근로내역 신고, CS방식) △내부 업무 프로그램(2000년 도입, 사업장 관리, CS방식) △온라인 퇴직공제 성립신고시스템(2018년 도입, 가입·준공 신고, Web방식)

이와 같이 □□팀이 공개된 정보 등을 활용하거나 자체조달시스템 등에서 일일이 정보를 확인하는 방식으로 업무처리 해왔던 근본적인 원인은 공제회가 당연가입 대상공사 파악을 위해 필요한 자료를 타 기관에 직접 요청할 수 있는 법적 근거가 없기 때문이다.

한편, 고용노동부로부터 고용보험 업무를 위탁받아 수행하고 있는 근로복지공단의 경우 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률(2003.12.31. 제정)」 제40조에 의거 보험관계의 성립 및 소멸, 보험료의 부과·징수·정산 등을 위하여 필요한 정보(G2B 계약자료, 일용근로소득, KISCON자료, 국민연금·건강보험 신규 사업장 등)를 직접 관계기관에 요청하여 제공받고 있다.

따라서 □□팀은 「건설근로자법」에 따른 퇴직공제제도의 실효성을 강화하고 당연가입 대상공사에 대한 정보 누락이 없도록 퇴직공제 관계의 성립을 위해 필요한 정보를 관계기관(조달청, 국토교통부 등)에 요청할 수 있는 법적 근거를 마련하는 것이 바람직할 것이다.

이에 대해 감사실이 2020.12.14. 외부전문가에게 퇴직공제 관계 성립신고 누락 방지를 위한 제도 개선방안에 대해 자문 받은 결과, 외부 전문가는 공제회가 당연가입 대상공사 정보 파악에 필요한 자료를 관계기관에 직접 요청할 수 있도록 「건설근로자법」 제23조의2를 개정하여 법적 근거를 마련하는 방안과 사업주로 하여금 ‘착공신고’ 단계에서 퇴직공제 가입자증을 행정청에 제출하도록 「건설산업기본법」 등 7개 공사법<sup>10)</sup>을 개정하는 등의 의견을 제시하였다.

## 관계기관 의견

□□팀은 도급계약 정보가 수집되지 않아 당연가입 대상공사로 분류하지 못한 1,328건에 대해 중복 파악된 공사가 일부 있다는 의견과 함께 해당공사에 대해 확인·정리 등 후속조치를 진행한다는 의견을 제시하였다. 또한, 유사사례가 발생하지 않도록 시스템을 개선하여 내부통제 절차를 마련하고, 담당자가 업무수행 시 참고할 수 있도록 업무 매뉴얼을 마련하는 등 업무관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

10) 건설산업기본법, 건축법, 주택법, 전기사업법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법, 문화재수리법

그리고 □□팀은 조달청 G2B 및 KISCON과 전산 연계하여 입찰·계약 정보를 수집하고 있으나 현재는 ▲▲ 등의 계약정보는 전산연계로 수집하는데 한계가 있어 자체조달기관과 전산망을 직접 연계하는 것에 대해 공감한다는 의견을 제시하였다.

그러나 현재 관계기관에 필요한 자료를 요구할 수 있는 법적 근거가 없고, 기관마다 입찰·계약 정보의 관리 방식이 상이할 수 있어 전산연계에 상당한 비용·시간이 소요될 수 있음으로 단기적으로 주요 자체조달기관(▲▲, □□ 등)이 공공데이터 포털에 제공하는 정보를 Open API방법으로 전산연계하는 것이 효율적일 수 있다는 의견을 제시하였다.

※ ('19.4.12) △△으로부터 자료제공에 대한 법적근거가 없다는 이유로 계약정보 연계가 불가하다는 통지를 받음

또한, □□팀은 퇴직공제 업무시스템 개편 이후 새로운 업무시스템(WEDI)에 존재하지 않는 입찰공고 정보 535건에 대해서는 중복공고, 가입대상 공사금액 미달 등 퇴직공제 비대상 공사에 대해 정상적으로 삭제처리한 것이 일부 확인(131건)되며, 현재는 비대상공사 처리절차(기안-결재)를 마련하여 데이터를 수정·삭제하도록 시스템을 개선하였다는 의견을 제시하였다.

그리고 감사실에서 지정한 삭제데이터 로그정보를 추적하도록 시스템을 개선할 필요가 있다는 점에 대해서는 공감한다는 의견을 제시하였다.

한편, □□팀은 당연가입 대상공사 정보 파악을 위해 관계기관에 필요한 자료를 요청할 수 있는 법적근거를 마련하는 것이 가장 좋은 방법이라고 공감하면서, 법적근거가 있으면 Open API 방식에 비해 필요한 정보를 취사선택할 수 있는 등 효율성도 높아질 수 있다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항      건설근로자공제회 이사장은

- ① 조달청 G2B에서 입찰공고 정보만 수집하고 도급계약 정보가 수집되지 않아 퇴직공제 당연가입 대상공사로 분류하지 못한 1,328건에 대해서는 도급계약 정보 파악 등 적절한 후속조치를 하시고,
  - 앞으로 유사 사례가 재발되지 않도록 관련 업무를 담당 하급직원에게만 맡겨 두지 말고 도급계약 미파악 공사에 대해 주기적으로 확인·관리

하는 내부통제절차를 마련하시고, 당연가입 대상공사 조사·관리 업무에 대한 처리방법 및 시기 등을 명확히 하기 위해 관련 내규를 제정하여 해당 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

- 또한, 자체조달시스템을 운영하고 있는 주요 발주기관의 입찰공고와 계약정보를 직접 수집할 수 있도록 전산연계기관을 확대하는 등의 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)
- 입찰공고 정보를 수집하고도 제때 도급계약을 파악하지 못한 업무담당자에 대해서는 주의 조치가 필요하나, 개인의 잘못보다는 조직의 내부통제 소홀 등에서 비롯된 면이 크므로 관련자에 대해서는 적극 행정 면책을 적용하여 책임을 묻지 않겠습니다.(불문)

※ 관련자는 [별첨1] 참조

- ② 퇴직공제 업무시스템 개편 이후 새로운 업무시스템(WEDI)에 존재하지 않는 입찰공고 정보(535건)를 확인하여 WEDI에 반영하는 등 적절한 후속조치를 하시고, 삭제된 데이터의 로그정보 등을 추적·관리할 수 있도록 WEDI를 개선하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)
- ③ 당연가입 대상공사 정보를 누락 없이 확보할 수 있도록 고용노동부와 협의하여 당연가입 대상공사 파악을 위해 필요한 정보를 관계기관에 직접 요청할 수 있도록 법적 근거 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별첨1]

당연가입 대상공사 파악 · 관리업무 관련자 현황(2017~2019년)

| 구분  | 부서  | 직급 | 성명 | 업무담당 기간             | 현 근무처 |
|-----|-----|----|----|---------------------|-------|
| 담당자 | □□팀 | ☆급 | A  | '17.1.1 ~ '17.12.31 | ○     |
|     |     | ☆급 | B  | '17.5.1 ~ '18.4.30  | ◇     |
|     |     | ☆급 | C  | '18.1.8 ~ '18.4.30  | □     |
|     |     | ☆급 | D  | '18.5.1 ~ '18.12.31 | ◇     |
|     |     | ▼급 | E  | '18.9.3 ~ '19.12.31 | ♠     |
| 책임자 | □□팀 | ◁급 | F  | '17.1.1 ~ '18.1.7   | ◆     |
|     |     | ◁급 | G  | '18.1.8 ~ '18.4.30  | □     |
|     |     | ♣급 | H  | '18.5.1 ~ '19.12.31 | ●     |

※ 업무분장 기준이며, 퇴사자는 제외



# 통 보

제 목 : 소규모 공사 관리 부적정

소 속 : 건설근로자공제회 □□팀

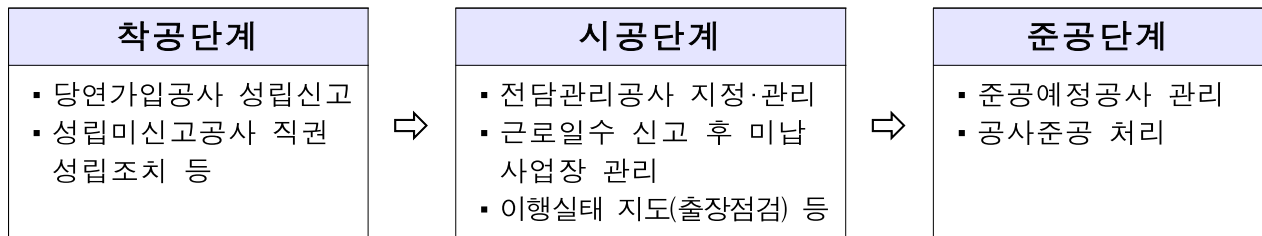
내 용

## 1. 업무개요

퇴직공제 당연가입 대상공사를 하는 사업주(이하 '공제가입 사업주')는 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 '건설근로자법')」 제10조의4 제1항에 따라 해당공사의 사업시작일부터 14일 이내에 건설근로자공제회(이하 '공제회')에 퇴직공제 관계의 성립을 신고하여야 하며, 같은 법 제13조 제1항 및 시행령 제12조 제1항에 따라 매달 피공제자별<sup>11)</sup> 근로일수와 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 신고·납부하도록 규정하고 있다.

한편, 건설근로자공제회 ●●본부 □□팀(이하 '□□팀')은 퇴직공제에 가입한 사업주가 원활히 퇴직공제업무를 이행하도록 지도하기 위해 「건설근로자퇴직공제사업 운영규정」 제16조에 따라 '13.2월에 「퇴직공제 이행지도 업무처리요령」을 제정하여 공사 착공부터 준공에 이르기까지 퇴직공제 이행지도 관리 업무를 수행하고 있다.

### < 공사단계별 주요 업무 >



11) 피공제자가 될 수 없는 자의 범위(건설근로자법 시행령 제11조 및 시행규칙 제14조)  
 - △기간을 정하지 아니하고 고용된 상용근로자 △1년 이상의 기간을 정하여 고용된 근로자  
 △1일의 소정근로시간이 4시간 미만이고 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자

## 2. 관계법령 및 판단기준

공제가입 사업주는 「건설근로자법」 제13조 제1항 및 시행령 제12조 제1항에 따라 매달의 피공제자별 근로일수와 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 신고·납부하도록 규정하고 있다.

한편, □□팀은 2013.2.1. 「퇴직공제 이행지도 업무처리요령(이하, '업무처리요령')」을 제정하여 공제가입 사업주가 피공제자의 근로일수를 공제회에 신고하고 이에 상응하는 공제부금을 납부하는지 확인하기 위해 퇴직공제에 가입한 사업장이 2개월 연속 근로일수를 신고하지 않은 경우<sup>12)</sup> 미이행 사항에 대해 문서촉구, 발주기관 행정지도 요청, 출장조사 등을 실시하고, 근로일수 신고 후 공제부금 미납사업장에 대해서는 납부요청 문서촉구, 고용노동부에 과태료 부과요청, 발주기관 행정지도 요청 등의 이행지도를 하도록 규정하였다.

또한, □□팀이 운용하고 있는 위 업무처리요령에 따르면 공사종료일 3개월 전\*에 사업장에 대해 문서로 퇴직공제 이행현황 및 공기 연장 시 조치 방법 등을 안내하고, 필요시 퇴직공제 이행이 부진한 사업장을 선별하여 발주기관에 행정지도를 요청하도록 하였고, 이후 퇴직공제 가입공사의 공사종료일이 경과하여 준공이 확인되면 해당 공사를 공제회 관리대상 공사에서 제외하도록 규정하였다.

\* 공사기간이 90일 미만인 공사는 공사종료 1개월 전 문서시행

## 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□팀은 2013.2.1. 제정한 업무처리요령에 따라 출력인원이 많은 건축 50억원, 토목 200억원 이상 공사를 전담공사로 지정하여 별도 관리하도록 규정하였으나, 2015.4.1. 업무처리요령을 개정하면서 출력인원이 많아 별도 관리하여야 하는 '전담공사' 지정범위를 축소(건축 50억원→100억원, 토목 200억원→500억원)하였다.

또한, □□팀은 업무처리요령 제정당시에는 공사종료일 3개월 전 사업장에 문서로 퇴직공제 이행현황 및 공기 연장 시 조치 방법 등을 안내하고, 필요시 퇴직공제 이행이 부진한 사업장을 선별하여 발주기관에 행정지도를

12) 미신고사유가 미착공, 공사중지, 근로자 미투입, 공사완료, 협력업체 신고인 사업장은 제외

요청하였으나, 2017.4.4. 업무처리요령을 개정할 때는 공사기간 3개월 이하의 단기공사는 준공예정공사 관리(이행부진 사업장의 발주기관에 행정지도 문서발송 등) 대상에서 제외하도록 요령을 개정하였다.

그 결과, 감사실이 공사기간이 종료되어 공제회가 최근 3년(2017.1.1.~ 2019.12.31.)내 공사해지 처리한 80,278건의 공사를 확인한 결과, 공제부금을 한 번도 납부하지 않고 발주기관에 의해 준공 처리된 공사가 14,748건(공사해지 처리한 전체공사의 18.4%)이며, 그 중 73.2%에 해당하는 10,789건이 5억 미만 소규모 공사로 확인된다.

#### <공사규모별 공제부금 납부 '0원'인 공사현황>

(단위 : 건)

| 구 분 | 계      | 5억 미만  | 5억이상~10억미만 | 10억이상~50억미만 | 50억이상~100억미만 | 100억이상~500억미만 | 500억 이상 |
|-----|--------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| 사업장 | 14,748 | 10,789 | 2,458      | 1,228       | 74           | 171           | 28      |
| 비율  | 100%   | 73.2%  | 16.7%      | 8.3%        | 0.5%         | 1.1%          | 0.2%    |

주) 2017.1.1.~ 2019.12.31. 사이에 준공처리된 공사 기준

그래서 감사실이 위 문제의 원인을 찾기 위해 2017.1.1.~2019.12.31.까지 공제부금을 한 번도 납부하지 않고 준공 처리된 공사 14,748건 중 4,434건(공제부금 납부 "0원"이 50건 이상 있는 37개 발주기관의 공사)의 공사에 대해 '20.5.13 공사 발주기관에 공문을 보내 퇴직공제부금 정산여부를 회신(1,411건, 31.8%)받고, 일부 공사에 대해서는 감사실이 직접 발주기관에 방문하여 관계서류를 확인한 결과는 다음과 같다.

【유형①】 일용직 투입이 없어 공사준공 시 발주기관이 공제부금을 삭감 정산한 경우(1,347건, 95.5%)

【유형②】 일용직이 투입되었으나 업체가 관련 서류 등을 미제출하여 공사준공 시 발주기관이 공제부금을 삭감 정산한 경우(55건, 3.9%)

【유형③】 사업주가 공제회에 공제부금을 납부하지 않았음에도 공사준공 시 발주기관이 사업주에게 공제부금을 지급 정산한 경우(9건, 0.6%)

#### < 발주기관 회신현황 >

(단위 : 건)

| 구 분 | 확인요청 건수 | 발주기관 회신현황 |          |                                           |                                   |
|-----|---------|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |         | 계         | ①일용직 미투입 | ②일용직 투입했으나 공제회에 공제부금 미납 (발주기관은 공제부금 삭감정산) | ③발주기관이 준공시 공제부금 지급 (사업주는 공제회 미신고) |
| 사업장 | 4,434   | 1,411     | 1,347    | 55 <sup>1)</sup>                          | 9 <sup>2)</sup>                   |
| 비율  | -       | 100%      | 95.5%    | 3.9%                                      | 0.6%                              |

- 주) 1. ▣▣(38건), ◆◆(6건), ●●(6건), ◻◻(1건), ▢▢(3건), ▲▲(1건)  
 2. ○○(4건, 15,161천원), ◆◆(1건, 1,864천원), ◎◎(1건, 3,367천원), ▢▢(1건, 634천원),  
 ⊕⊕(1건, 508천원), ⊙⊙(1건, 278천원)

위 【유형①】은 공사현장에 일용직 투입이 없어 공사 준공 시 발주기관이 공제부금을 삭감처리 한 경우로 「건설근로자법 시행령」 제11조에 따른 근로내역 신고대상자가 없어 공제부금을 납부하지 않은 것으로 보인다.

그러나 【유형②】의 경우, 「건설근로자법」 제13조 제1항 및 시행령 제12조 제1항에 따라 사업주는 매달 근로일수를 신고하고 이에 상응하는 공제부금을 납부해야 함에도 불구하고, 발주기관으로부터 회신 받은 1,411건 중 55건은 건설현장에 일용직이 투입되었으나 사업주가 공제부금 납부확인서 등 관련 서류를 미제출하여 공사 준공 시 공제부금을 삭감처리 했다고 발주기관이 확인하였고, 55건 중 46건(83.6%)이 5억 미만 소규모 공사로 확인된다.

또한, 감사실이 2020.11.6. 근로복지공단 에 【유형③】 9건 공사에 대해 공문을 보내 2020.12.3. 고용보험 일용근로자 신고여부를 회신 받은 결과, 공사 조회가 되지 않는 1건을 제외한 8건 중 2건\*은 공사 시작일부터 종료일까지 고용보험에 신고된 일용근로자가 있는 것으로 확인된다.

\* ㉠㉠ 포장복구공사(5.3억원), ㉡㉡ 증설공사(0.6억원)

따라서 □□팀은 2020.5.27. 「건설근로자법」 개정에 따른 당연가입 대상 공사 범위 확대\* 등에 대응하여 대규모 공사뿐만 아니라 소규모 공사에 대한 관리도 보다 강화되어야 할 필요가 있음이 확인된다.

\* 당연가입 공사범위 확대 : 공공공사(3억원→1억원), 민간(100억원→50억원)

이와 관련하여 감사실이 2020.12.14. 외부 전문가에게 공제부금 납부누락 방지 방안을 자문 받은 결과, ①준공검사와 같은 행정절차와 결부하여 사업주가 준공검사시 공제부금 납부사실에 관한 서류를 관할 행정청에 제출하도록, 「건축법」, 「주택법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「문화재수리법」 등 관련 법률을 개정 ② 「건설기술진흥법」을 개정하여 건설공사의 감독·감리자에게 공제부금 납입에 관한 서류를 검토하도록 의무를 부과하는 방안 ③ 「건설산업기본법 시행령」 제25조 제1항 처럼 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방시설공사업법」, 「문화재

수리법」의 각 시행령을 개정하여 건설공사 도급계약서 양식에 공제부금 납부에 관한 내용을 규정하는 방안 등이 퇴직공제제도의 실효성을 높일 수 있다는 의견을 제시하였다.

## 관계기관 의견

□□팀은 건설근로자법 개정 등으로 대상공사가 확대되어 관리공사가 증가할 것으로 예상됨에 따라 보다 대규모 공사뿐만 아니라 소규모 공사에 대한 관리도 강화되어야 한다는 의견에 동의하면서 사업장 이행등급제(이행정도에 따라 1등급부터 5등급까지 구분관리)와 전담책임제(지역별 담당 공사 지정관리)를 새롭게 도입하여 효율적인 사업장 관리기반을 마련 하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항      건설근로자공제회 이사장은

발주기관이 건설현장에 일용직이 투입되었으나 사업주가 관련 서류를 미제출하여 공제부금을 삭감처리했다고 회신한 55건과 발주기관이 정산시 사업주에 공제부금을 지급한 9건에 대해서는 퇴직공제 대상근로자 투입 여부, 발주기관 환수요청 등 적절한 후속조치를 하시고, 앞으로 소규모 공사에 대한 관리를 강화할 수 있도록 관련법 개정 추진 등 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ □□팀은 소규모 공사 공제부금 납부 관리와 관련해서 감사실이 위 감사를 위해 예비조사를 하던 중인 2020.4.1. 「퇴직공제 이행지도 업무처리요령」을 개정하여 공사기간이 3개월 이하인 단기 공사도 준공예정공사 관리대상에 포함하도록 했기 때문에 이에 대해서는 별도의 처분요구를 하지 않았음

# 통 보

제 목 : 발주기관에 공제부금 정산절차 안내 미흡

소 속 : 건설근로자공제회 □□팀

내 용

## 1. 업무개요

「건설근로자법 시행령」 제10조의2 제2항 및 「건설산업기본법 시행령」 제83조 제6항에 따르면 발주기관 등은 공제부금납부확인서를 확인하여 도급 금액 산출명세서에 명시한 금액이 퇴직공제에 가입한 사업주가 실제로 낸 공제부금을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

발주기관은 「건설근로자법 시행령」 제9조에 따라 사업주에게 공제회가 발행하는 공제부금 납부확인서의 제출을 요구할 수 있고, 「건설산업기본법 시행령」 제83조 제5항에 의해서도 사업주로부터 공제부금 납부확인서를 제출받거나 KISCON을 통하여 공제부금 납부내역을 확인할 수 있도록 규정하고 있다.

한편, □□팀은 「건설근로자퇴직공제사업 운영규정」 제18조에 따라 사업주가 공제부금 납부내역을 확인하고자 하는 경우 발급신청서를 제출받아 사업주에게 공제부금납부 확인서를 발급하여 업무를 수행하고 있다.

## 2. 관계법령 및 판단기준

공제가입 사업주는 「건설근로자법」 제13조 제1항 및 시행령 제12조 제1항에 따라 매달의 피공제자별 근로일수와 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 신고·납부하도록 규정하고 있다.

그리고 「건설근로자법 시행령」 제10조의2 제2항 및 「건설산업기본법 시행령」 제83조 제6항에 따르면 발주기관 등은 공제부금납부확인서를 확인하여 도급

금액 산출명세서에 명시한 금액이 퇴직공제에 가입한 사업주가 실제로 낸 공제부금을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

□□팀은 2013.2.1. 제정한 업무처리요령에 따라 2개월 연속 퇴직공제 근로일수를 미신고 하거나 근로일수 신고 후 공제부금을 미납한 사업장의 발주기관에 문서를 보내 해당 사업장의 퇴직공제 이행정도를 안내 하도록 하였다.

그런데 앞선 ‘소규모 공사 관리 부적정’의 3.감사결과 확인된 문제점 관련 【유형②】와 같이 발주기관은 공사현장에 일용직이 투입된 것을 알았음에도 공제부금 정산 절차를 제대로 인지하지 못한 상태에서 사업주가 공제부금 납부 관련 서류 등을 미제출하자 원가에 반영된 공제부금을 삭감하여 정산한 사례가 55건 확인된다.

또한 ‘소규모 공사 관리 부적정’의 3.감사결과 확인된 문제점 관련 【유형③】과 같이 사업주가 공제회에 공제부금을 납부하지 않았음에도 불구하고 발주기관이 9건의 공사에 대해 원가에 반영된 금액을 공사 준공시 사업주에 착오 지급하여 정산해준 사례가 확인된다.

감사실이 사업주가 공제회에 공제부금을 납부하지 않았음에도 발주기관이 사업주에 공제부금을 지급한 사례 9건 중 ◆◆(‘20.11.2, 1건), ▲▲(‘20.11.9~11.11, 4건), ◎◎(‘20.11.12, 1건)를 직접 방문하여 확인하였다.(총 6건)

감사실 방문시, 발주기관의 업무담당자는 퇴직공제제도에 대한 이해가 낮아 사업주가 공제부금을 공제회에 납부한 내역을 확인하여 실비 정산해야 하는 것도 인지하여 못하여, 발주기관은 공사준공시 사업주에게 공사원가 계산서에 반영된 퇴직공제부금을 증빙없이 지급하게 되었다고 진술하였다.

따라서 □□팀은 발주기관 담당자의 제도이해 부족 등으로 사업주가 공제부금을 납부하지 않았음에도 원가에 반영된 공제부금을 삭감하지 않고 사업주에게 지급해 주는 사례가 발생하지 않도록 정산절차 등을 안내할 필요가 있다.

## 관계기관 의견

□□팀은 발주기관과 사업주간에 발생한 예외적인 사례이긴 하지만 일부 개선이 필요하다는 의견에 동의하면서 공제회가 발주기관에게 공제부금 정산 시 발주기관이 확인해야 되는 사항 등을 정리한 '공제부금 표준 정산 안내문(체크리스트)'을 작성·배포하거나 필요시 주요 발주기관(●●, ▲▲, ㉠㉠ 등)과 협업하여 위 안내문을 발주기관 담당자에게 주기적으로 교육·홍보·게시 될 수 있도록 하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시 하였다.

## 조치할 사항      건설근로자공제회 이사장은

앞으로 사업주가 공제회에 공제부금을 납부하지 않았음에도 발주기관이 원가에 반영된 공제부금을 공사 준공시 지급 정산해 주는 사례가 재발되지 않도록 발주기관에 '공제부금 표준 정산 안내문(체크리스트)' 등을 작성·배포하여 정산절차를 안내하고 교육 및 홍보하는 방안 등을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보)



# 통 보

제 목 : 발주기관의 공제부금 납부확인을 돕기 위한 KISCON 전산  
연계 부적정

소 속 : 건설근로자공제회 □□팀

내 용

## 1. 업무개요

본 보고서 28면 「발주기관에 공제부금 정산절차 안내 미흡」 업무개요 참조

## 2. 관계법령 및 판단기준

「건설근로자법 시행령」 제10조의2 제2항 및 「건설산업기본법 시행령」 제83조 제6항에 따르면 발주기관 등은 공제부금납부확인서를 확인하여 도급 금액 산출명세서에 명시한 금액이 퇴직공제에 가입한 사업주가 실제로 낸 공제부금을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

이를 위해 발주기관은 「건설근로자법 시행령」 제9조에 따라 사업주에게 공제회가 발행하는 공제부금 납부확인서의 제출을 요구할 수 있고, 「건설산업기본법 시행령」 제83조 제5항에 의해서도 사업주로부터 공제부금 납부확인서를 제출받거나 KISCON을 통하여 공제부금 납부내역을 확인할 수 있도록 규정하고 있다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

□□팀은 발주기관이 「건설근로자법 시행령」 제9조 및 「건설산업기본법 시행령」 제83조 제5항에 따라 공제부금 납부 내역을 확인하기 위해 사업주로부터 공제부금 납부확인서를 제출받지 못하는 경우, 발주기관이 KISCON을 통해서도 공제부금 납부내역을 확인할 수 있도록 업무처리 시스템을 마련할 필요가 있다.

이에 □□팀은 2017.4.12. KISCON을 구축·운영하는 ■■센터와의 MOU 체결을 통해 KISCON에 기간별 공제부금 납부금액 및 미납액, 과납부액 등을 제공하고 있다.

그런데 감사실이 KISCON과 연계되어 제공되는 정보를 확인해 본 결과, □□팀은 KISCON에 공제부금 신고 및 납부금액, 미납액 등을 월 1회(매월 1일) 전송하는데 그쳐 발주기관은 사업주의 공제부금 납부내역을 확인하기까지 최대 1개월의 시차가 발생할 수 있고, 공제부금 정산시 KISCON을 통해 정확한 공제부금 납부정보를 확인할 수 없는 문제가 발생된다.

또한 감사실이 2020.11.25. KISCON에 요청하여 회신받은 ‘건설근로자 퇴직공제 가입정보(발주기관 확인용)’ 따르면 발주기관은 공제부금 납부관련하여 ①신고년월 ②월별 신고금액 ③월별 납부금액 ④월별 미납부액만 확인이 가능하고 전체 공사기간동안 공제부금 납부 총액은 확인할 수 없어 사업주와 정산시 공제부금 납부내역을 확인하기 위한 용도로는 효용성이 떨어지는 것으로 확인된다.

따라서 □□팀은 사업주의 공제부금 신고 및 납부금액 정보를 KISCON에 일 1회 등 최대한 실시간 전송할 수 있도록 하고, ‘건설근로자 퇴직공제 가입정보(발주기관 확인용)’ 항목에 공제부금 누적 납부액 항목을 추가하는 등 발주기관이 정산업무에 효과적으로 활용할 수 있도록 전산연계시스템을 개선할 필요가 있다.

## 관계기관 의견

□□팀은 공제부금 납부내역을 발주기관이 간편하게 확인할 수 있도록 시스템 개선이 이루어져야 한다는 점에 대해서 공감하면서, ▽▽팀과 업무협의를 통해 공제회가 KISCON에 전송하는 정보들의 전송주기 등을 조정하여 발주기관이 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항      건설근로자공제회 이사장은

발주기관이 KISCON을 통해 공제부금 납부내역을 제때 확인할 수 있도록  
전송주기를 조정하고, KISCON의 '건설근로자 퇴직공제 가입정보(발주기관  
확인용)' 항목에 공제부금 누적 납부액을 추가하는 등 전산연계 시스템을  
개선하시기 바랍니다.(통보)

# 통 보

제 목 : 공제부금 납부대상공사 계약금액 변경 추적관리 부적정

소 속 : 건설근로자공제회 □□팀

내 용

## 1. 업무개요

퇴직공제에 가입한 사업주는 「건설근로자법 시행규칙」 제12조에 따라 상호, 주된 사무소의 소재지, 사업장의 명칭 또는 소재지, 사업기간, 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액이 변경되면 변경사항을 증명할 수 있는 자료를 첨부하여 공제회에 제출하도록 규정하고 있다.

공제회 지사 및 센터는 사업주가 제출한 기재사항 변경신청서와 해당 변경사항을 증명할 수 있는 서류를 확인 후 정보사항을 변경하여 업무를 처리하고 있다.

## 2. 관계법령 및 판단기준

건설공사는 물가변동, 설계변경, 공사기간 변경 등의 사유로 계약금액 변경이 빈번하게 발생하고, 발주기관은 계약금액 변경사유가 발생하면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조에 따라 계약금액을 변경하도록 규정하고 있다.

한편, 퇴직공제에 가입하는데 소요되는 금액인 퇴직공제부금은 「건설산업기본법 시행령」 제83조제2항에 의거 국토부장관 고시\*에 따라 직접노무비의 2.3%로 정하고 있어 직접 노무비가 증·감될 경우 그 증·감 비율만큼 퇴직공제부금도 조정하여야 한다.

\* 「건설근로자 퇴직공제 가입 소요비용 산정기준(국토부 고시 제2015-610호)」

그리고 사업주는 「건설근로자법 시행규칙」 제10조에 따라 퇴직공제에 가입하는 데에 드는 금액 등이 변경되면 지체 없이 공제회에 변경신청서와 변경사항을 증명할 수 있는 자료를 제출하도록 규정하고 있다.

따라서 공제회는 설계변경 등으로 공사금액이 변경되어 공제가입 사업주가 공제회에 공사금액 변경사항을 신고할 때 공제부금 변경내역까지 같이 신고하게 하고, KISCON을 통해 공사 계약금액 변경정보를 수집한 경우에도 공제부금비 변동여부를 함께 확인하는 것이 타당하다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「건설근로자법 시행규칙」 제12조에 공제부금 내역이 변경될 경우 사업주가 공제회에 신고하도록 규정되어 있으나 □□팀은 사업주가 공제회에 공사계약금액 변경을 신고할 때 공제부금 변경액을 같이 신고하도록 조치하지 않고 있다.

또한, □□팀은 사업주의 신고에만 의존하여 공제부금 변경내역을 관리하는 실정이며, 공제부금 변경에도 불구하고 사업주가 공제회에 제때 공제부금 변경내역을 신고하지 않을 가능성조차 있다.

한편, 감사실이 공제회가 운영하는 WEDI에서 KISCON으로부터 제공받고 있는 공사계약정보를 확인한 결과, □□팀은 KISCON으로부터 최초 공사계약정보 외에도 변경계약 체결시 변경된 계약금액 정보를 수신 받고 있어, □□팀은 공사금액 변경을 인지할 수 있음에도 이를 WEDI에 반영하여 활용하지 않고 있다.

이러한 문제점을 개선하기 위해 □□팀은 공제부금 납부대상공사의 계약금액 변경 추적관리를 효과적으로 할 수 있도록 발주기관에 대해서도 관련 자료 등을 요구할 수 있는 법적 근거를 마련하는 것이 바람직 할 것이다.

이에 대해 감사실이 2020.12.14. 외부 전문가에게 공제부금 납부누락 방지 등을 위한 제도 개선 방안에 대해 자문을 받은 결과, 외부전문가는 발주기관이 공제부금을 공사원가에 적정하게 반영하였는지 파악하기 위해 「건설근로자법」 제23조 제2항을 개정하여 공제회가 발주기관에 보고, 자료 제출 요구 등을 할 수 있는 법적근거 마련이 필요하다는 의견을 제시하였다.

## 관계기관 의견

□□팀은 공사금액, 공제부금 등이 변경될 경우 신고 의무가 사업주에게 있고, KISCON으로부터는 변경된 계약금액만 수집되고 있어 공제회가 변경된 공제부금을 파악하는 상당한 비용·시간이 소요될 수 있지만, 사업장 관리 등에 공제부금 반영액 증감은 필요한 정보인 만큼 KISCON을 통해 공사금액이 변경정보를 수신한 사업장에 WEDI를 활용하여 기재사항 변경신고 의무 등에 대해 안내하는 방안 등을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항      건설근로자공제회 이사장은

설계변경 등으로 공사금액이 변경되어 사업주가 공제회에 공사금액 변경사항을 신고하거나 KISCON을 통해 변경 계약정보를 확인하면 사업주 등에게 관련 자료를 요구하거나 공사현장 실사 등을 통해 공제부금 변경사항 조사를 강화하는 한편, 앞으로 그 결과를 WEDI에 반영하여 관리하고,

- 발주기관이 공제부금을 공사원가에 적정하게 반영하였는지 파악하기 위해 「건설근로자법」을 개정하여 공제회가 발주기관에 자료 제출을 요구할 수 있는 법적근거 등을 마련하는 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)